

Islamist soll zurückgeholt werden

Frankfurter Rundschau

Samstag 14. Juli 2018

Copyright 2018 Frankfurter Rundschau Alle Rechte Vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 7

Length: 429 words

Highlight: Tunesier wurde trotz Gerichtsbeschlusses abgeschoben

Body

Von Markus Decker

Der nach Tunesien abgeschobene mutmaßliche frühere Leibwächter von Osama Bin Laden muss einem Gerichtsbeschluss zufolge nach Deutschland zurückgeholt werden. Die Abschiebung des als islamistischer Gefährder eingestuften Tunesiers Sami A. sei "grob rechtswidrig" und verletze "grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien", hieß es in dem am Freitag gefassten Beschluss des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen. Die Abschiebung müsse daher "von der Ausländerbehörde rückgängig gemacht werden".

Das Verwaltungsgericht hatte am Donnerstag entschieden, dass Sami A. nicht abgeschoben werden darf. Es liege keine "diplomatisch verbindliche Zusicherung der tunesischen Regierung" vor, dass A. in dem nordafrikanischen Land keine Folter drohe, hieß es zur Begründung. Dennoch wurde der Tunesier am Freitagmorgen nach Tunesien geflogen und dort den Behörden des Landes übergeben und in Gewahrsam genommen. Das Gericht erklärte am Freitagnachmittag, dass die Abschiebung zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beschlusses an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) "noch nicht abgeschlossen war und deshalb abubrechen gewesen wäre". Gleichwohl sei sie "sehenden Auges abschließend vollzogen worden".

Über das Abschiebeverbot hatte das Gericht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) am Freitagmorgen informiert. Die Entscheidung vom Donnerstagabend sei um 8.27 Uhr an das Bamf gefaxt worden, sagte ein Gerichtssprecher - also eineinhalb Stunden zu spät. Das Bamf untersteht dem Bundesinnenministerium (BMI). Dessen Sprecherin sagte, generell sei es so, dass "wenn den Behörden ein gerichtlicher Beschluss bekannt ist, dass eine Abschiebung nicht durchgeführt werden darf, dann kann nicht abgeschoben werden". Das Bundesinnenministerium habe die Behörden in Nordrhein-Westfalen bei der Abschiebung "unterstützt", fügte die Sprecherin hinzu. Die Entscheidung liege in NRW. Das nordrhein-westfälische Ministerium für Flüchtlinge teilte am Freitagabend mit, zusammen mit der Ausländerbehörde der Stadt Bochum Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen einzulegen, dass A. nach Deutschland zurückgeholt werden müsse. Nach dem Aufenthaltsgesetz sei die Behörde zur Abschiebung verpflichtet gewesen, erklärte das Ministerium.

Sami A. war 1997 zum Studium nach Deutschland gekommen. Im Jahr 2000 soll er eine militärische Ausbildung in einem Lager der Al-Kaida in Afghanistan erhalten und zeitweise zur Leibgarde von Osama bin Laden gehört haben. Nach dessen Tod soll sich Sami A. in Deutschland als salafistischer Prediger betätigt haben.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FR

Subject: EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (90%); GERICHTSHÖFE (90%); AL-QAIDA (89%); POLITIK (89%); RELIGIÖSE FÜHRER & AMTSTRÄGER (78%); GESETZGEBUNG (77%); RECHTSSTAATLICHKEIT (77%); MILITÄRISCHE AUSBILDUNG (50%)

Industry: MILITÄRISCHE AUSBILDUNG (50%)

Geographic: LIEGE, BELGIEN (90%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (74%); DEUTSCHLAND (90%); TUNESIEN (90%); NORDAFRIKA (79%); AFGHANISTAN (74%)

Load-Date: July 14, 2018